Contrat de Maintenance Préventif et correctif des Equipements Audiovisuels

LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL
45 – 50 rue Albert
75013 PARIS

VIDEOSONIC | Image, Son & Technique | BAT B N°2 rue Henri Becquerel –
60230 CHAMBLY
Tel : 01 75 01 60 40 | Fax : 01 75 01 60 41 | e-mail : info@videosonic.fr | www.videosonic.fr
Sarl au capital de 25 000 euros - RCS COMPIEGNE B 437 689 185 APE 524 Z - NII : FR 04 437689185

Le présent contrat est conclu entre :

VIDEOSONIC
ZA Les Portes de L'Oise
Bâtiment B
2 rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY

Désigné ci-après par le « PRESTATAIRE »

D'une part,

ET

LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL
45 – 50 rue Albert
75013 PARIS

Désigné ci-après le « CLIENT »

D'autre part.

AU TITRE DU CONTRAT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 4

ARTICLE 2. PERIMETRE DES INSTALLATIONS 4

ARTICLE 3. DEFINITION ET ETENDUE DES PRESTATIONS 5

1.DEFINITIONS 5
2. PRESTATIONS INCLUSES AU CONTRAT 5
3. ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES INSTALLATIONS 6
4. DEPANNAGE 7
5. MODALITES D'INTERVENTION 7
5.1. Délais de garantie d'intervention 7
5.2. Délai de garantie de résolution 7
6. MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 8
7. ATTACHEMENT 8
8. RAPPORT DE VISITE 8
9. MATERIEL DE SPARE ET PIECES DETACHEES 8
10. ASSISTANCE TECHNIQUE 9

ARTICLE 5. SOUS TRAITANCE 9

ARTICLE 6. PRESTATIONS HORS FORFAIT 10

ARTICLE 7. OBLIGATIONS 11

1. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 11
2. OBLIGATINS DU CLIENT 12

ARTICLE 8. DUREE DU CONTRAT ET DATE D'EFFET 13

ARTICLE 9. CONDITIONS FINANCIERES 13

1. REDEVANCE ANNUELLE 13
2. REVISION DE PRIX 13
3. FACTURATION 13
4. CONDITION DE PAIEMENT 14

ARTICLE 10. RESILIATION DU CONTRAT 14

ARTICLE 11. TRANSFERT DU CONTRAT 14

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE 14

ARTICLE 13. ASSURANCES 15

ARTICLE 14. SIGNATURE DES PARTIES CONTRACTANTES 15

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

La société VIDEOSONIC s'est vue confiée par la **Ligue Nationale de Basketball** l'exécution de prestations de maintenance préventive et corrective nécessaire à l'exploitation et au fonctionnement des équipements audiovisuels situés au **45-50 rue Albert 75013 PARIS**.
Le présent contrat a pour objet de définir les prestations de garantie, maintenance préventive systématique et les conditions de dépannage des équipements audiovisuels du périmètre.

ARTICLE 2. PERIMETRE DES INSTALLATIONS

Sont concernées par le présent contrat les installations faisant partie de la consultation. Elles sont définies exhaustivement dans l'annexe 2 des équipements couverts.

Toute modification de la liste du matériel couvert au présent contrat fera l'objet d'un avenant.
Chaque avenant sera soumis au CLIENT pour approbation. Le CLIENT aura un délai de 15 jours ouvrés pour approuver chaque avenant ou émettre des réserves. Sans manifestation expresse de sa part, le CLIENT est réputé avoir accepté chaque avenant passé ce délai.

Tout équipement présent dans la liste du matériel couvert par le contrat en annexe 2, et qui sera remplacé par un équipement neuf identique, sera couvert.
Tout équipement neuf, ne faisant pas partie, au moment de l'acquisition, de la liste du matériel couvert par le contrat en annexe 2, fera l'objet d'un avenant au contrat et pourra faire l'objet ou non d'une revalorisation du contrat.

Intervention sur site :
Le PRESTATAIRE assure dans le cadre du présent contrat, la main d'œuvre préventive et curative sur site, le transport pour la maintenance et réparation des matériels listés au contrat.

Réparation en atelier et/ou station technique :
Les réparations en atelier feront l'objet d'un devis.

Pièces détachées :
Toutes pièces détachées remplacées sur le site seront facturées selon le tarif en vigueur ou feront l'objet d'un devis hors consommables de types cordons, câbles et plastrons cassés qui seront changés sans émissions de devis.

ARTICLE 3. DEFINITION ET ETENDUE DES PRESTATIONS

1. DEFINITIONS

Les Parties conviennent d'utiliser la terminologie en Annexe 1 conformément aux termes normalisés (FD X60-000 – Mai 2002 – Fonction maintenance et NF EN 13306 – Octobre 2010 – Terminologie de la maintenance).

2. PRESTATIONS INCLUSES AU CONTRAT

Les prestations incluses au présent contrat comprennent : La main d'œuvre de dépannage sur site du CLIENT :

- Voir annexe 7
- Conditions d'interventions et forfait définis à l'annexe 6 du présent contrat.
- mise à disposition de personnel à la demande pour assurer les prestations d'exploitation. (voir conditions tarifaire en annexe 6)

La liste détaillée des opérations à effectuer lors des visites, jointe en annexe 3, n'est donnée qu'à titre indicatif afin de s'assurer du maintien du bon fonctionnement de l'installation.

Les dates de visites seront soumises au client pour validation et réservation des espaces.
Les visites s'effectuent du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 durant les horaires de travail normaux du PRESTATAIRE précisés en annexe 6.

Toute visite hors de ces horaires, sur demande du CLIENT, fera l'objet d'une facturation séparée selon les tarifs de main d'œuvre en vigueur au moment de l'intervention.

3. ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES INSTALLATIONS

Le CLIENT choisit :

(1) ~~De fournir la liste de matériel qui constituera l'objet du contrat~~ ;

(2) De missionner le PRESTATAIRE pour l'établissement d'un état des lieux de démarrage du contrat.

**(1)/(2) rayer la mention inutile*

Dans cette hypothèse, une réunion d'enclenchement sera effectuée avec le correspondant du CLIENT et du PRESTATAIRE pour établir l'état des lieux comprenant un inventaire des appareils et équipements et un relevé des consignes de fonctionnement des installations techniques prise en charge.

Suite à cette démarche, un devis de remise en état ou de mise à niveau pourra être effectué pour tout appareil jugé défectueux.

4. DEPANNAGES

En cas de panne bloquante, empêchant une continuité de service minimum des espaces audiovisuels concernés, la procédure sera la suivante :

1. Arrivée sur site, utilisation d'un mode dégradé par contournement de la panne afin d'éliminer le côté bloquant de celle-ci, obtenant, de fait, une continuité de service minimum attendue et une suspension des SLA

En fonction de l'offre choisie :

PLATINIUM. Prêt de matériel pendant la durée d'immobilisation du matériel en panne.

GOLD. Remplacement de l'élément défectueux par le matériel de Spare du CLIENT si prévu dans l'offre (annexe 4)

SILVER. Proposition d'un matériel équivalent de location par le PRESTATAIRE, pendant la période de réparation sur présentation d'un devis

Une panne est considérée bloquante lorsque que la prestation audiovisuelle minimum ne peut être assurée, soit aucune image, aucun son et/ou diffusion présentation impossible.

Tous les moyens seront mis en œuvre, afin de raccourcir les délais de réparation, relances quotidiennes des constructeurs, approvisionnement de leurs pièces détachées sur stock.

Toute intervention hors forfait sera facturée selon les tarifs de main d'œuvre en vigueur au moment de l'intervention et précisés en annexe 6.

En cas de carence du PRESTATAIRE à répondre à l'urgence d'un appel à dépannage, à concurrence de 24 heures ouvrées, le CLIENT se réserve le droit de prendre toutes dispositions nécessaires après mise en demeure LRAR restée infructueuse 48H et d'en faire supporter les frais au PRESTATAIRE, sans préjudice des suites éventuelles pouvant être données.

Le PRESTATAIRE s'engage à transmettre au CLIENT toute révision de ses tarifs et horaires d'intervention dès leur parution. A défaut, le dernier tarif reçu par le CLIENT sera appliqué.

5. MODALITES D'INTERVENTION

5.1 Délai de Garantie d'Intervention (GTI)

A la suite d'un appel téléphonique pendant les heures ouvrées du PRESTATAIRE aux numéros précisés ou à l'ouverture d'un incident tel qu'il est décrit en annexe 5, le PRESTATAIRE s'engage à réaliser un diagnostic à distance et le cas échéant à faire intervenir un technicien compétant et informé de l'installation :

- Avant 8h00 le lendemain sur un appel reçu dans la journée avant 10h00
- Avant 14h00 le lendemain sur un appel reçu dans la journée après 10h00

Horaires d'intervention du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30.
Hors Week-end, jours chômé et jours fériés.

5.2 Délais de Garantie de Résolution (GTR)

A l'arrivée sur site, le PRESTATAIRE s'engage à remettre le système en ordre de marche dans un délai de 8h ouvrées dans les conditions de dépannage de l'article 4.

Le PRESTATAIRE garantie ses réparations pendant une durée de trois mois.

6. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Afin d'assurer des prestations en régie, le CLIENT pourra faire appel Au PRESTATAIRE aux conditions tarifaires précisées à l'article 9 et en annexe 6.

La demande sera effectuée avec préavis de 96 heures et confirmée par mail auprès du PRESTATAIRE.

Il est précisé que la prestation demandée ne pourra être inférieure à une ½ journée (minimum facturé).

Les frais relatifs à ces prestations seront facturés séparément du présent contrat.

Toute prestation annulée dans les 5 jours ouvrés précédent l'évènement fera l'objet d'une facturation d'un quota défini en annexe 6 de sa valeur forfaitaire.

Il en va de même pour toutes heures supplémentaires.

7. ATTACHEMENT

Après chaque intervention, le PRESTATAIRE établira un compte-rendu en fin d'intervention signé conjointement.

8. RAPPORT DE VISITE

A la suite de chaque visite, un rapport détaillé de la vérification des installations sera adressé au CLIENT dans un délai de 1 mois.

Ce rapport mentionnera l'état dans lequel auront été trouvées les installations et signera éventuellement les modifications et extensions pouvant être rendues nécessaires par suite de transformations ou d'aménagement des locaux, ainsi que les recommandations concernant l'entretien des installations.

9. MATERIEL DE SPARE & PIECES DETACHEES

Afin d'assurer une continuité de service, hors contrat PLATINIUM, il est établi une liste de matériel de spare soumis à l'approbation du CLIENT.

La liste qualitative, quantitative et tarifaire du matériel de spare est annexée au présent contrat en annexe 4.

L'achat de l'ensemble de cette liste par le CLIENT permettra de garantir un remplacement de matériel en tout point identique à l'existant et de raccourcir au minimum les délais de résolution.

Cette liste de matériel de spare pourra être modifiée en fonction de l'évolution du matériel, à la demande du CLIENT ou sur proposition du PRESTATAIRE.

Le matériel sera :

(1) stocké au sein des locaux du CLIENT, sous sa responsabilité ;

(2) stocké dans les locaux du PRESTATAIRE, sous sa responsabilité.

**(1)/(2) rayer la mention inutile*

Un devis sera soumis au client pour toute pièce devant être fournie par le PRESTATAIRE excepté pendant la période de garantie.

Le PRESTATAIRE a en charge les instruments de contrôle nécessaires pour assurer les prestations dues dans le cadre du présent contrat, ainsi que la fourniture des produits et matières consommables nécessaire à la maintenance (fusibles, lampes de signalisation, petits composants, huile, graisse, chiffons, etc.).

10. ASSISTANCE TECHNIQUE

Le PRESTATAIRE conseille et assiste le CLIENT en lui faisant part périodiquement de ses

observations et des améliorations qui pourraient être apportées à ses installations pour assurer un meilleur fonctionnement. Toute modification fera l'objet d'un accord sur acceptation d'un devis.

ARTICLE 5. SOUS-TRAITANCE

Le PRESTATAIRE pourra sous-traiter une partie des prestations.

L'acceptation d'un sous-traitant est soumise à l'accord du CLIENT et fera l'objet d'une demande écrite de la part du PRESTATAIRE.

Néanmoins, il conservera l'entière responsabilité de l'ensemble des prestations à fournir et restera l'unique interlocuteur du CLIENT.

Le PRESTATAIRE sera seul responsable des dispositions le liant aux sous-traitants, en particulier pour ce qui concerne les paiements et clauses de résiliations.

Le client s'engage, dans le cadre du contrat, à ne pas missionner directement ou indirectement l'entreprise Sous-traitante du prestataire pour des prestations d'exploitations en lien avec le dit contrat.

ARTICLE 6. PRESTATIONS HORS FORFAIT

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire :

- Tous travaux de modification ou d'extension de l'installation existante,
- Tous travaux de rénovation ou reconstruction (gros entretien / renouvellement),
- Tous les travaux et prestations qui ne sont pas explicitement spécifiés dans le présent contrat,
- La remise en état des installations et des matériels à la suite d'un sinistre ou de l'intervention du client ou d'un tiers

Ces prestations pourront être assurées par le PRESTATAIRE mais feront l'objet d'un devis qui sera soumis à l'approbation du CLIENT.

En cas d'urgence d'exécution, le PRESTATAIRE pourra intervenir à la suite d'un ordre même verbal du CLIENT, dont la facturation sera basée sur les conditions en vigueur au moment de l'établissement de l'ordre de travail.

Le PRESTATAIRE assurant la maintenance devra être consulté systématiquement pour les travaux de son domaine de compétence et bénéficier de cet avantage pendant toute la durée du contrat de maintenance.

Sont exclues du présent contrat les prestations suivantes :

- Les interventions consécutives à une utilisation anormale du matériel ou des équipements, ou aux négligences du personnel d'exploitation,
- L'intervention sur un équipement ne figurant pas dans la liste des Equipements ;
- Les interventions sur les équipements ne présentant pas un accès sécurisé ou ne respectant pas les règles d'installation du constructeur,
- La prise en compte et l'intervention sur les équipements sous garantie,
- La prise en charge des équipements qui ne pourraient être réparés par suite de l'impossibilité de trouver les pièces de rechange nécessaires du fait de l'épuisement définitif du stock du constructeur,
- La prise en charge des équipements ou des installations ne respectant pas les règles environnementales,
- La pose, la dépose de cloisons ;
- La remise en état de veille des organes asservis ne faisant pas partie des installations objet du présent contrat, sauf en cas de faute avérée des agents du PRESTATAIRE,
- Et en règle générale, tous dommages causés par des corps d'état extérieurs au présent contrat, intervenant sur ces installations sans l'accord du PRESTATAIRE.

ARTICLE 7. OBLIGATIONS

1. OBLIGATION DU PRESTATAIRE

Le PRESTATAIRE est soumis à une obligation de moyens.

Le PRESTATAIRE s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour que, en concertation avec le CLIENT, le programme de maintenance préventive soit respecté et que les interventions curatives soient effectuées selon la réactivité requise.

Il établit un dossier de maintenance contenant les caractéristiques, consignes, prescriptions d'utilisation, et l'historique des équipements sous contrat.

Le PRESTATAIRE remet en état les lieux après son intervention.

En cas de détériorations accidentelles du fait du PRESTATAIRE, celui-ci prend à sa charge les réparations correspondantes. Elles seront mentionnées dans le dossier de maintenance et sur le rapport de visite ou l'attachement établi pour l'opération considérée.

Le PRESTATAIRE doit se conformer à toutes les obligations définies par la législation, les normes en vigueur ou en usage dans le cadre de l'accomplissement des prestations dues au titre des contrats de maintenance (habilitations et niveau de compétence), ainsi qu'au règlement intérieur du site.

Tout technicien du PRESTATAIRE se fera connaître à son arrivée sur le site au poste de sécurité et ne pourra pénétrer dans les locaux techniques qu'avec agrément du responsable d'exploitation de l'immeuble.

Le PRESTATAIRE est seul responsable de l'organisation du travail, de la discipline, du respect des consignes et de l'efficacité de son personnel.

La responsabilité du PRESTATAIRE n'est pas engagée en cas de force majeure.

Constituent un cas de force majeur au titre du présent contrat les cas reconnus comme tels par la jurisprudence française.

Dans le cas de force majeure prolongée, entraînant ou risquant d'entraîner des restrictions permanentes ou même un arrêt prolongé dans les fournitures du PRESTATAIRE, celui-ci devra proposer au CLIENT les mesures à prendre afin d'éviter un arrêt définitif et organisera la poursuite des prestations minimales, au besoin éventuellement assorties de nouvelles conditions contractuelles adaptées aux dites circonstances.

En cas d'événements de force majeur qui perdurait plus de 30 jours, le PRESTATAIRE et le CLIENT ont la faculté de résilier le présent contrat sans indemnisation.

2. OBLIGATIONS DU CLIENT

Le CLIENT ou son exploitant s'engagent à fournir les informations (paramètres de fonctionnement, réglages…) ainsi que la documentation à jour nécessaires à l'exécution de chaque prestation. Le CLIENT s'engage à répondre à toutes les questions permettant de faciliter au service de maintenance l'exécution de ses prestations.

Il délivre les autorisations de travail, et s'assure de la consignation, et de la mise en sécurité.

Le CLIENT est tenu d'informer le PRESTATAIRE des risques environnementaux que présentent ces installations.

Lors des révisions périodiques ou des dépannages, le CLIENT est tenu d'assurer :

- L'accès aux équipements, baies ou salles techniques
- Un local de maintenance, ou au minimum une table de travail et une alimentation en énergie
- Un accès internet pour le PC du technicien

Le CLIENT s'engage pendant toute la durée de la convention à respecter les règles d'emploi du matériel, sans le déplacer, le modifier, le réparer ou le connecter avec d'autres matériels ou installations sans l'accord préalable et écrit du prestataire.

Les obligations du présent contrat ne s'imposent au PRESTATAIRE que dans la mesure où l'installation est exploitée conformément aux spécifications du fournisseur, et où les matériels sont utilisés conformément à leur objet et suivant les règles de l'art.

Toute modification de l'installation devra être agréée par le PRESTATAIRE et notée dans le dossier de maintenance.

L'annulation d'une maintenance préventive du fait d'un espace occupé par les utilisateurs ou non réservation par le client sera considérée comme réalisée et de fait, facturée.

Pendant la durée du présent contrat, toute inspection ou dépannage réalisé par un organisme ou une entreprise autre que le PRESTATAIRE, hors les cas de défaillance du PRESTATAIRE, sera effectué sous la seule responsabilité du CLIENT. Les garanties matérielles et du fonctionnement des espaces modifiées seront dès lors levées par le PRESTATAIRE.

ARTICLE 8. DUREE DU CONTRAT ET DATE D'EFFET

Le contrat est conclu pour une année, renouvelable d'année en année par tacite reconduction pour une période d'un an à partir du 1ER JUILLET 2018.

Ce contrat prend effet à partir du 1er (premier) Juillet 2018 pour finir le 30 (trente) Juin 2019 inclus.

ARTICLE 9. CONDITIONS FINANCIERES

1. REDEVANCE ANNUELLE PLATINIUM

TOTAL ANNUEL	**12 230 €HT**

1. REDEVANCE ANNUELLE GOLD

TOTAL ANNUEL	**9140€ HT**

1. REDEVANCE ANNUELLE SILVER

TOTAL ANNUEL	**5330 € HT**

2. REVISION DE PRIX

La redevance sera actualisée à chaque date anniversaire du contrat par application du cœfficient suivant :

K=KO*IME/IMEO
(Indice IME : Indice INSEE de la main d'œuvre)
IME : Indice INSEE à chaque anniversaire
IMEO : Indice INSEE au jour de la signature du contrat.

3. FACTURATION

La facturation du contrat est annuelle.
La facture sera libellée à l'attention de :

LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL
45 – 50 rue Albert
75013 PARIS

Le PRESTAIRE disposera à cet effet d'un interlocuteur unique au sein de l'organisation du CLIENT.
Les prestations non-forfaitaires de dépannage et de mise à disposition de personnel feront l'objet d'une facture séparée.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement sera en une seule fois, d'avance et pour une période de 1 (un) an sur présentation d'une facture d'un montant égal au prix indiqué aux conditions générales.

Ce paiement sera effectué par chèque ou virement dans un délai de 30 (trente) jours à réception de facture.
Il prendra effet à compter de la signature du contrat.

En cas de retard de paiement, le CLIENT est redevable d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal annuel majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l'article L441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, le PRESTATAIRE pourra exiger l'indemnisation de ses éventuels frais de recouvrement à hauteur du montant forfaitaire prévu par la Directive européenne n° 2011/17.
Dans le cas de non-paiement par le CLIENT du prix de ces prestations, le PRESTATAIRE se réserve le droit de résilier, un mois après la mise en demeure, par lettre recommandée restée sans effet, les contrats en cours, sans préjudice de tous dommages et intérêt et du paiement des sommes dues.

ARTICLE 10. RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat est résiliable dans les cas suivants :

Immédiat et de plein droit en cas de :
- faillite ou règlement judiciaire de l'une des parties,
- défaillance de l'une des parties pendant plus de quinze (15) jours ouvrés et jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse 8 jours
- En cas de non-paiement des prestations, visées à l'article 5
- En cas de force majeure visée à l'article 7.1

Chaque année, le client pourra résilier le contrat par lettre recommandée. Le délai de préavis est de trois mois avant la date anniversaire du présent contrat.

ARTICLE 11. TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu intuiti personae. En conséquence, ledit Accord ne saurait être ni cédé ni transféré par l'une ou l'autre des Parties, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie, sauf dans le cadre de restructurations internes (fusions, scissions, …..Etc.) intervenant au sein des groupes d'appartenance du PRESTATAIRE à la date de signature du présent Accord.

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à conserver de manière strictement confidentielle toutes informations et documents concernant l'autre partie, de quelques natures qu'ils soient, dont ils auraient pu avoir connaissance au titre du présent contrat.
Les parties prendront les mesures nécessaires au bon respect de cette règle de leur personnel. Toutefois, les parties ne sauraient être tenues responsables de la divulgation de renseignements s'ils sont du domaine public, ou s'ils sont régulièrement obtenus par d'autres sources.

ARTICLE 13. ASSURANCES

La responsabilité du Prestataire ne se trouve engagée qu'en raison des fautes prouvées de son personnel au cours des interventions effectuées dans le cadre du contrat et sur les seuls équipements spécifiés en annexe sans qu'il puisse être mis en cause pour le fonctionnement des autres appareils, équipements reliés à cette installation, pas plus que pour les conséquences pécuniaires ou autres qui pourraient résulter directement ou indirectement des dérangements ou accidents de ces équipements ou appareils. Il est bien entendu que LE CLIENT en tant que propriétaire ou agissant pour le compte de celui-ci conserve la garde et la complète responsabilité de l'exploitation des matériels qui font l'objet de ce contrat.

La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être engagée en cas de pertes d'exploitation consécutives à un fonctionnement défectueux de l'installation.
Elle ne pourra d'avantage être engagée en cas de défaut de construction et pour tout ce qui tient à l'environnement de l'installation (installation électriques etc…).

En cas de mise en jeu de la responsabilité du Prestataire, les parties conviennent que l'indemnité qui pourrait être allouée au CLIENT en réparation des dommages subis ne saurait excéder la valeur du montant des Dommages Matériels plafonnée au montant du contrat.

ARTICLE 14. SIGNATURE DES PARTIES CONTRACTANTES

Ce présent contrat à été établi en deux exemplaires paraphés, signés, dont un exemplaire sera conservé par chaque signataire dûment daté, signé.

Pour : **LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL**	Pour : **VIDESONIC**
Fait à : Paris	Fait à : Chambly
Le :	Le :

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE
ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT CONTRAT
ANNEXE 3 : CONTROLES ET VÉRIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES
ANNEXE 4 : MATERIEL DE REMPLACEMENT (SPARE)
ANNEXE 5 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 6 : TARIFS ET HORAIRES D'INTERVENTION
ANNEXE 7 : TYPES DE CONTRATS DE MAINTENANCE VIDEOSONIC

ANNEXE 1 – GLOSSAIRE

Terminologie de Maintenance

✓ Niveau de Maintenance d'après la norme FD X60-000 de Mai 2002

– **1er Niveau de maintenance**

Actions simples nécessaires à l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité à l'aide d'équipements de soutien intégrés au bien.

Note: Ce type d'opération peut être effectué par l'utilisateur du bien avec, le cas échéant, les équipements de soutien intégrés au bien et à l'aide des instructions d'utilisation.

– 2ème Niveau de maintenance

Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre simples.

Note: Ce type d'actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance.

– 3ème Niveau de maintenance

Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre complexes.

Note: Ce type d'opération de maintenance peut être effectué par un technicien qualifié, à l'aide des procédures détaillées et des équipements de soutien prévus dans les instructions de maintenance.

– 4ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d'une technique ou technologie particulière et/ou la mise en œuvre d'équipements de soutien spécialisés.

Note: Ce type d'opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe spécialisée à l'aide de toutes les instructions de maintenance générales et particulières.

– 5ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien industriels.

Note: Ce type d'opération de maintenance (rénovation, reconstruction, …) est effectué par le constructeur ou par un service ou une société spécialisée avec des équipements de soutien définis par le constructeur et donc proches de la fabrication du bien concerné.

✓ **Typologie de Maintenance d'après la norme NF EN 13306 d'Octobre 2010**

- **Maintenance préventive**

Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

- Maintenance corrective

Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

- Dépannage

Action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.

- Diagnostic de panne

Actions menées pour la détection de la panne, sa localisation et l'identification des causes.

Définitions

- Le **Client**, Partie au présent Contrat, est maître d'ouvrage, propriétaire et/ou exploitant du Bien à maintenir.
- *LE PRESTATAIRE*, Partie au présent Contrat est celui qui réalise les opérations de maintenance
- La **Prestation** désigne l'ensemble des tâches et services inclus au cahier des charges
- Le **Contrat** désigne l'ensemble des lieux ou se réalise la Prestation.
- Un **Chantier** est un emplacement temporaire où a lieu une Opération.
- Les **Biens** à maintenir désignent l'ensemble du patrimoine concerné par la Prestation.
- Une Opération est constituée par des tâches élémentaires de maintenance prévue dans les Prestations.

ANNEXE 2

LISTE DU MATERIEL COUVERT PAR LE CONTRAT

- L’ensemble du matériel posé par VIDEOSONIC sur le site de la LNB.

ANNEXE 3

CONTROLES ET VERIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES

ANNEXE 4

PROPOSITION LISTE DE SPARE

ANNEXE 5

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET COORDONNEES D'APPEL

PRESTATAIRE

Responsable du contrat : M. Eric CARTIER
Téléphone : 01 75 01 60 40
Mail : e.cartier@videosonic.fr

Adresse : VIDEOSONIC
ZA Les Portes de L'Oise
Bât B. 2, rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY

CLIENT

Responsable du contrat : M. Laurent ARCHAMBAUT
Téléphone : 01 84 79 67 77
Mail : laurent.archambault@lnb.fr

Adresse : LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL
45-50 rue Albert
75013 PARIS

COORDONNEES D'APPEL

En cas de dysfonctionnement ou d'aide à l'exploitation :
L'assistance technique téléphonique est joignable de 9h à 17h30

L'appelant doit préciser les éléments suivants :
Son nom et le numéro où il peut être rappelé,
Le site concerné,
La cause de l'appel (dysfonctionnement ou aide à l'utilisation),
Le sous-système concerné,
Le dysfonctionnement constaté,
L'urgence de l'intervention :

1. Qualifiée de degré 1 : si un sous-système est totalement indisponible,
2. Qualifiée de degré 2 : si un sous-système présente un dysfonctionnement non bloquant pour ce sous-système

ANNEXE 6

TAUX A L'ATTACHEMENT

Maintenance corrective :

Les interventions hors contrat feront l'objet d'une facturation séparée sur la base des taux unitaires suivants :

Pendant les heures ouvrées (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

TYPE CONTRAT	SILVER/GOLD	PLATINIUM
Déplacement Paris Ile de France	110 € HT	93 € HT
Taux horaire technicien de Maintenance	85 € HT	72€ HT
Taux horaire ingénieur	110 € HT	93€ HT

Les demandes devront être présentées au minimum une semaine à l'avance. Toute annulation tardive avant la date de la prestation donnera lieu à l'application d'une pénalité définie ci-après.

Le samedi, les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 1,25.
Le dimanche et jours fériés les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 2.

Pendant les heures non ouvrées (de 18h00 à 22h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 1,25 (du lundi au vendredi),
- Majorés par un coefficient de 2 (les samedis, dimanches et jours fériés)

Pendant les heures non ouvrées (de 20h00 à 6h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 2 (du lundi au dimanche)

Assistance technique :

Technicien d'exploitation

CONTRAT SILVER/GOLD	Lundi au vendredi
Forfait ½ journée	450 € HT
Forfait Journée (entre 8h00 et 18h00)	750 € HT
Coût heure supplémentaire	120 € HT

CONTRAT PLATINIUM	Lundi au vendredi
Forfait ½ journée	400 € HT
Forfait Journée (entre 8h00 et 18h00)	675 € HT
Coût heure supplémentaire	105 € HT

Les demandes devront être présentées au minimum une semaine à l'avance.
Toute annulation tardive avant la date de la prestation donnera lieu à l'application d'une pénalité définie ci-après.

Dépassement d'horaires de prestation

PRESTATION :	
Date : **N° de devis initial :** **Horaires prévus :** **Dépassement :**	**Nom Organisateur / Validateur :**

Selon notre bordereau, nos conditions s'établissent de la manière suivante :

Au-delà des horaires indiqués, chaque heure commencée sera facturée

Durée d'une prestation :

- Le forfait journée comprend 8h
- Le forfait ½ journée comprend 4 heures, au-delà le forfait ½ journée passe au forfait journée
- La durée d'une prestation journée comprend, 1h avant l'heure de démarrage prévue de l'évènement (mise en place, tests, vérification) et 1h après l'heure de fin de l'évènement (dépassement prévisible, rangement)

Demandes et validation d'une prestation :

- Les demandes devront se faire 15 à 4 jours ouvrés avant la date de prestation
- Toute demande en urgence ponctuelle (moins de 4 jours ouvrés avant la date de l'évènement) pourra être traitée à titre exceptionnelle sans garantie de résultat.

Conditions d'annulation de l'évènement :

- Pas de facturation si annulation 5 jours ouvrés et plus avant la date de l'évènement
- Si annulation 4 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 25% de l'ensemble du devis
- Si annulation 3 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 50% de l'ensemble du devis
- Si annulation 2 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 100% de l'ensemble du devis

Ces conditions, définies au contrat sont applicables de droit à toutes prestations.
Merci de nous retourner le document daté, signé précédé par la mention « bon pour accord ».

Le _____

Signature précédée par « Bon pour accord ».